

문화유산 국가등록에 관한 지침 일부개정지침안

1. 개정이유

「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 시행('24. 9. 15.)에 따라 소관 법률 및 용어 등을 변경하는 등 소관 지침을 정비하고자 함

2. 주요내용

가. ‘근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’ 등 소관 법률명의 변경(안 제1조, 제2조제1항, 제3조)

나. ‘문화유산’ 용어를 ‘근현대문화유산’ 등으로 변경(안 제2조, 제4조, 제6조부터 제11조까지)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

문화유산 국가등록에 관한 지침 일부개정지침안

문화유산 국가등록에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "문화유산 국가등록에 관한 지침"을 "국가등록문화유산 등록에 관한 지침"으로 한다.

제1조 중 "「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」"을 "「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」"로, "제53조 및"을 "제6조,"로, "시행규칙(이하 "시행규칙"이라 함) 제34조에 따라 문화유산"을 "시행령(이하 "시행령"이라 함) 제2조·제3조에 따라 근현대문화유산"으로 한다.

제2조제1항 중 "시행규칙 제35조에 따라 문화유산"을 "시행령 제3조에 따라 근현대문화유산"으로, "문화유산과 국가유산청에서 실시한 자체조사 결과에 따라 선정된 문화유산"을 "근현대문화유산"으로 하고, 같은 조 제2항 본문 중 "문화유산은"을 "근현대문화유산은"으로 하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 한다.

제3조 중 "시행규칙 제34조제2항 및 제3항"을 "시행령 제3조제3항"으로, "문화유산"을 "근현대문화유산"으로, "전문가"를 "관계 전문가"로, "제출하여야"를 "제출해야"로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 중 "문화유산이"를 "근현대문화유산이"로, "충족하여야"를 "충족해야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "이후"를 "전후부터"로 하며, 같은 항 제5호 중 "문화유산이"를 "근현대문화유산이"로 하

고, 같은 조 제2항제3호 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "문화유산 등록"을 "국가등록문화유산 등록"으로 한다. 제6조의 제목 "(반복 또는 다량 제작·형성된 문화유산)"을 "(반복 또는 다량 제작·형성된 근현대문화유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "문화유산은"을 "근현대문화유산은"으로, "문화유산을"을 "근현대문화유산을"로 하며, 같은 항 제2호나목 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화유산이"를 "근현대문화유산이"로, "문화유산은"을 "근현대문화유산은"으로 한다.

제7조의 제목 "(기념적 가치가 있는 문화유산)"을 "(기념적 가치가 있는 근현대문화유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 같은 조 제2항 본문 중 "문화유산 중"을 각각 "근현대문화유산 중"으로 하며, 같은 항 단서 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 한다.

제8조의 제목 "(역사적 사건·인물과 관련된 문화유산)"을 "(역사적 사건·인물과 관련된 근현대문화유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 전단 중 "문화유산의"를 "근현대문화유산의"로 하며, 같은 조 제2항 중 "문화유산은"을 "근현대문화유산은"으로 한다.

제9조의 제목 "(동일인이 설계·제작한 문화유산)"을 "(동일인이 설계·제작한 근현대문화유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 같은 조 제2항 전단 중 "문화유산"을 각각 "근현대문화유산"으로 하며, 같은 항 후단 중 "문화유산에"를 "근현대문화유산에"로 한다.

제10조의 제목 "(생존인물 관련 문화유산)"을 "(생존인물 관련 근현대문

화유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화유산은"을 "근현대문화유산은"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 한다.

제11조의 제목 "(문화유산의 일괄·추가 등록)"을 "(근현대문화유산의 일괄·추가 등록)"으로 하고, 같은 조 제1항 전단 중 "문화유산이 한"을 "근현대문화유산이 한"으로, "문화유산이 복수"를 "근현대문화유산이 복수"로 하며, 같은 항 후단 중 "문화유산"을 "근현대문화유산"으로 하고, 같은 조 제2항을 삭제한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
문화유산 국가등록에 관한 지침	국가등록문화유산 등록에 관한 지침
제1조(목적) 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」(이하 "법"이라 함) 제53조 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 함) 제34조에 따라 문화유산에 대한 국가등록을 검토하는 과정에 공통적인 기준을 제시함으로써 국가등록문화유산을 체계적으로 보존함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」----- 제6조, 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 함) 제2조·제3조에 따라 근현대문화유산----- ----- ----- -----.
제2조(적용대상) ① 동 지침은 시행규칙 제35조에 따라 문화유산의 소유자 등이 국가등록 신청한 문화유산과 국가유산청에서 실시한 자체조사 결과에 따라 선정된 문화유산을 대상으로 한다.	제2조(적용대상) ① ----- 시행령 제3조에 따라 근현대문화유산----- ----- 근현대문화유산-----.
② 제1항에 따른 문화유산은 개항기부터 건설·제작·형성되어, 등록 신청일 현재 50년 이상이 지난 근현대 시기의 문화유	② ----- 근현대문화유산은 ----- ----- -----

산을 말한다. 다만, 50년이 지나지 아니한 것이라도 급격한 환경변화나 개발 등으로 멸실·훼손 우려가 있거나, 효과적인 보존과 활용을 위해 국가등록문화유산 등록이 필요한 경우에는 대상으로 할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 개항기 전에 건설·제작·형성되었더라도 개항기 이후 계속해서 한 국민속의 기본적 생활문화 특색이 나타나는 민속문화유산을 대상으로 할 수 있다.

④ 국가등록 대상 문화유산은 국내에 소재하는 것을 원칙으로 한다.

제3조(적용절차) 시행규칙 제34조 제2항 및 제3항에 따라 국가등록 대상 문화유산에 대한 조사를 요청받은 전문가는 동 지침의 등록기준에 따라 현지조사 등을 실시하여야 하며, 그 조사 결과를 국가유산청장에게 제출하여야 한다.

제4조(공통기준) ① 국가등록문화유산으로 등록하기 위해서는 대

-----.

-----.

<삭 제>

④ ----- 근현대문화유산-----
-----.

제3조(적용절차) 시행령 제3조제3항----- 근현대문화유산-----
----- 관계 전문가-----
----- 제출해야 -----.

제4조(공통기준) ① -----

상 문화유산이 역사·문화·예술·사회·정치·경제·종교·생활 등 각 분야에서 다음 제1호에서 제4호까지 어느 하나 이상의 등록가치를 가지고 있으며, 제5호에 따른 가치를 충족하여야 한다.

1. 역사적 가치

개항기 이후 각 분야의 변화·발전 과정에서 중요한 역할을 한 것, 항일독립운동과 해방 후 민주화 및 산업화 등의 과정에서 역사적으로 중요한 의미가 있거나 상징적 가치가 있을 것

2. ~ 4. (생략)

5. 원형유지 및 희소성

대상 문화유산이 전체적으로 원형을 유지하고 있고, 희소할 것

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 것은 국가등록대상에서 제외할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 객관적인 자료를 통해 해당 문화유산의 출처와 소장 경위 등이 명확하게 확인되지 않은

-- 근현대문화유산이 -----

----- 충족

해야 한다.

1. -----

----- 전후부터 -----

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

----- 근현대문화유산이 -----

② -----

-----.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. -----

근현대문화유산-----

경우, 또는 제작자와 제작시기
등을 확인할 수 없는 경우

4. 그 밖에 문화유산적 가치가
있더라도 문화유산 등록에 대한
사회적 합의 도출이 어려운 경
우 등

제6조(반복 또는 다량 제작·형성
된 문화유산) ① 인쇄·출판, 산
업·과학 분야의 기술 발달 또
는 외래 기술의 도입 등으로 반
복 또는 다량 제작·생산·형성
된 문화유산은 다음의 기준에
따른 문화유산을 국가등록 대상
으로 한다.

1. (생략)

2. 산업·과학 분야 제품, 기계,
시설 등과 관련된 경우

가. (생략)

나. 국내에서 자체 생산·제조
한 문화유산이 아니더라도
최초로 국내에 도입되어 산
업 및 과학발전에 지대한 영
향을 끼친 상징성이 있는 제
품·기계·시설 등

다. ~ 라. (생략)

4. -----
----- 국가등록문화유산 등
록-----

제6조(반복 또는 다량 제작·형성
된 근현대문화유산) ① -----

----- 근현대문화유산
은 ----- 근현대
문화유산을 -----
-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가. (현행과 같음)

나. -----
- 근현대문화유산-----

다. ~ 라. (현행과 같음)

② 제1항의 각 호에 따르더라도 동일·유사한 가치가 있다고 평가되는 문화유산이 박물관, 도서관 등에 다수 소장된 것으로 확인되거나, 개인이 다수 소장하고 있을 것으로 예상되어 잔존 수량의 규모 확인이 불가능한 문화유산은 대상에서 제외할 수 있다.

제7조(기념적 가치가 있는 문화유산) ① 국내에서 개최된 정치·경제, 사회·문화 등 분야의 행사, 사건 등과 관련하여 가치가 부여된 문화유산 중 각 분야별로 특별한 가치를 지니거나 역사적 상징성이 큰 것으로서 국민적으로 기념할 만한 가치가 있다고 일반에게 널리 인정되는 것은 국가등록문화유산으로 등록할 수 있다.

② 국외에서 개최된 국제적 행사에서 우리 국민이 획득하거나 수여받은 상징물 및 관련 문화유산 중 제1항에 따른 가치가 있는 것은 국가등록문화유산으로 등록할 수 있다. 다만, 등록

② -----

----- 근현대문화유산이 -----

----- 근현대문화유산은 -----
-----.

제7조(기념적 가치가 있는 근현대문화유산) ① -----

----- 현대문화유산 중 -----

-----.

② -----

----- 근현대문화유산 중 -----

-----.

대상 상징물 및 관련 문화유산
은 해당 행사와 관련성이 객관
적으로 검증된 것이어야 한다.

제8조(역사적 사건 · 인물과 관련
된 문화유산) ① 항일독립운동
등 우리나라의 독립과 사회의
변화 및 발전과정에 역사적으로
중요한 인물이나 사건과 관련된
문화유산의 경우 국가등록문화
유산으로 등록할 수 있다. 다만
이 경우 해당 인물이 거주 · 사
용한 이력 등이 문헌 기록, 관련
자 증언 등을 통해 객관적으로
검증되어야 한다.

② 일제강점기 수탈, 친일 논란
인물 등과 관련된 문화유산은
문화유산적 가치와 해당 인물의
공과(功過), 역사적 교훈 등을
종합적으로 평가하되, 제4조제2
항제4호에 해당될 경우 등록을
보류할 수 있다.

제9조(동일인이 설계 · 제작한 문
화유산) ① 각 분야에서 대표적
예술가, 건축가, 제작자 등 동일

----- 근현
대문화유산-----

-----.

제8조(역사적 사건 · 인물과 관련
된 근현대문화유산) ① -----

----- 근현대문화유산의 ---

-----.

② -----
----- 근현대문화유
산은 -----

-----.

제9조(동일인이 설계 · 제작한 근
현대문화유산) ① -----

인이 설계·제작한 시설·건축물, 동산 문화유산 등이 다수 현존할 때에는 가장 대표적이거나 상징적인 가치가 있는 것으로 대상을 제한할 수 있다.

② 제1항에 따라 등록대상을 제한하기 위해서는 해당 문화유산에 대한 전수 조사나 관계 전문가 자문을 통하여 등록 평가대상을 선정하여야 한다. 이 경우 동 절차가 완료되기까지 해당 문화유산에 대한 국가등록문화유산 등록을 보류할 수 있다.

제10조(생존인물 관련 문화유산)

① 국가등록문화유산 등록신청시 생존해 있는 인물이 설계·제작한 시설·건축물이나 예술작품 등의 문화유산은 등록 대상에서 제외한다.

② 제1항에도 불구하고 제4조에 따른 등록가치가 있는 문화유산으로서 국가등록하여 보존하지 아니하면 멸실·훼손 우려가 명백한 경우에는 예외로 한다.

----- 근현대문화유산 -----

-----.

② -----
----- 근현대문화유산 -----

----- 근현대문화유산에 -----

-----.

제10조(생존인물 관련 근현대문화유산)

① -----

----- 근현대문화유산 -----
-----.

② -----
----- 근현대문화유산 -----

-----.

제11조(문화유산의 일괄·추가 등

록) ① 유사한 성격의 문화유산
이 한 곳에 집중하여 소재하고
있거나 역사적 인물 등과 관련
된 문화유산이 복수인 경우, 효
과적인 보존을 위해서 필요한
경우에는 일괄로 국가등록할 수
있다. 다만 이 경우에 개별 문화
유산은 각각 제4조에 따른 등록
가치가 있어야 한다.

② 유사하거나 동일한 양식의
민속문화유산이 일정한 구역에
집단으로 소재한 경우 면으로
등록할 수 있다.

제11조(근현대문화유산의 일괄·

추가 등록) ① -----
근현대문화유산이 한 -----

----- 근현대문화유
산이 복수-----

-----.
----- 근현대문화유
산-----
-----.

<삭 제>